



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 11 08

Dependência: 85º D.P. JARDIM MIRNA

Boletim No.: 3498/2016

2ª Via

INICIADO:06/10/2016 15:13hs e EMITIDO:06/10/2016 18:34hs

Folha :1

JLLPRXCBDJEEIKaa

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Local: AVENIDA DONA BELMIRA MARIN, 2542 - GRAJAU - CEP: 04846-010

S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 101 D.P. - JDIM IMBUIAS

Ocorrência: 06/10/2016 às 13:05 horas

Comunicação: 06/10/2016 às 15:11 horas

Elaboração: 06/10/2016 às 15:13 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- WELLINGTON CAVALCANTI DOS SANTOS - Presente ao plantão - RG: 44227436-SP
Exibiu o RG original: Não - Pai: JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS
Mãe: ROBERVALDA OLIVEIRA CAVALCANTI - Natural de: S.PAULO - SP
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 09/08/1991
25 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: DESEMPREGADO(A)
Instrução: 1 Grau incompleto - Advogado Presente no Plantão: Não
Cutis: Parda - Olhos: Pretos - Cor do cabelo: Pretos - Altura: 1,70
Compleição: MAGRA - Endereço Residencial: AV DONA BELMIRA MARIN, 3417
VIELA CAP LIRA - GRAJAU - S.PAULO - SP

Testemunha:

- ALEX GONÇALVES DE QUEIROZ - Presente ao plantão - RG: 30147871-SP
Exibiu o RG original: Sim - Pai: JOAO GONÇALVES DE QUEIROZ
Mãe: VALDORA SOARES DE QUEIROZ - Natural de: S.PAULO
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 16/07/1977
39 anos - Profissão: POLICIAL CIVIL - Instrução: Superior completo
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
Endereço Comercial: RUA DR JUVENAL HUDSON FERREIRA, 141 - JD MIRNA
S.PAULO - SP - Telefones: (11)5526-9938 (Residencial)

Condutor:

- RODRIGO PAULO FARIA LIMA - Presente ao plantão - RG: 44150882-SP

85º D.P. JARDIM MIRNA

Endereço da delegacia : R JUVENAL H FERREIRA, 141 - JD MIRNA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5526-9955

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE APARECIDA DAMASCENO MENDES, liberado nos autos em 26/10/2016 às 11:57. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0084075-60.2016.8.26.0050 e código 280C34.



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 12

Dependência: 85º D.P. JARDIM MIRNA

Boletim No.: 3498/2016

INICIADO:06/10/2016 15:13hs e EMITIDO:06/10/2016 18:34hs

2ª Via

Folha :2

JLLPRXCBDJEEIKaa

Exibiu o RG original: Sim - Pai: LAERCIO APARECIDO LIMA
Mãe: MARIA CRISTINA FARIA LIMA - Nacionalidade: BRASILEIRO
Sexo: Masculino - Nascimento: 07/06/1983 33 anos - Estado civil: Solteiro
Profissão: POLICIAL CIVIL - Instrução: Superior incompleto
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
Endereço Comercial: RUA DOUTOR JUVENAL HUDSON FERREIRA, 141 - JD MIRNA
S.PAULO - SP - Telefones: (11)5526-9938 (Comercial)

Entorpecentes:

- Tóxico: Cocaína - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: SUPOSITARIO - Quantidade: 27 - Involucro: PLÁSTICO
Observações: PÓ BRANCO APARENTANDO SER COCAINA
- Tóxico: Maconha - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: PAPELOTE - Quantidade: 25 - Involucro: PLÁSTICO
Observações: ERVA ESVERDEADA APARENTANDO SER MACONHA

Histórico:

Alegam os policiais civis RODRIGO PAULO FARIA LIMA e ALEX GONÇALVES QUEIROZ, que ora figuram como condutor e testemunha, que estavam em operação realizada por esta 6ª Seccional de Polícia Judiciária, a serviço da chefia de investigação desta Distrital, quando visualizaram WELLINGTON CAVALCANTI DOS SANTOS em atitude suspeita, qual seja, o mesmo se assustou com a presença dos policiais e tentou empreender fuga do local à pé; contudo, os policiais procederam à abordagem policial no suspeito e realizada busca pessoal em seu poder localizaram no interior da sacola plástica que tentou esconder 27 porções de cocaína e 25 porções de maconha. Ainda no local dos fatos, o abordado assumiu que estava na atividade de traficância. Contudo, os policiais conduziram o suspeito até este 85º Distrito Policial Jardim Mirna onde apresentaram a ocorrência para a autoridade policial subscritora.

Neste distrito, a autoridade infra-assinada passou a entrevistar as partes em separado. Os policiais civis apresentaram a versão retromencionada. WELLINGTON CAVALCANTI DOS SANTOS declarou durante seu interrogatório que não estava traficando, que é usuário e não sabe informar a origem da droga. Por fim, declarou que foi conduzido até a sede deste 85º Distrito Policial.

As substâncias apreendidas, nos precisos termos da Portaria Conjunta Decap/Instituto de Criminalística nº 01/2012, foram submetidas à teste de constatação provisória, que apontaram resultado positivo para maconha e cocaína,

85º D.P. JARDIM MIRNA

Endereço da delegacia : R JUVENAL H FERREIRA, 141 - JD MIRNA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5526-9955



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 13

Dependência: 85º D.P. JARDIM MIRNA

Boletim No.: 3498/2016

INICIADO:06/10/2016 15:13hs e EMITIDO:06/10/2016 18:34hs

2ª Via

JLLPRXCBDJEEIKaa

Folha :3

substâncias elencadas como entorpecente na Portaria SVS nº 344/1998, da Anvisa/Ministério da Saúde, que complementa as normas penais em branco da Lei Antidrogas (Lei Federal nº 11.343/2006). Por fim, requisitou-se exame pericial químico-toxicológico definitivo para cabal demonstração da materialidade.

À luz do contexto fático exposto, a Autoridade Policial exarou sua decisão e convicção jurídica nos termos do artigo 140, parágrafo 3º, da Constituição do Estadual Paulista, com a redação estipulada pela recente Emenda nº 35/12: Nesta etapa urgente de cognição sumária, tendo em vista as ponderações lançadas, sobretudo a versão alegada pelos policiais, de relativa presunção de legitimidade, reputou-se que a conduta de WELLINGTON CAVALCANTI DOS SANTOS corresponde ao crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei Federal n. 11.343/2006, delito equiparado ao hediondo, consoante inciso XLIII, do art. 5º, da Constituição da República e art. 2º, caput, da Lei Federal nº 8.072/1990. O agente supostamente trazia consigo as drogas, sem autorização legal, em circunstâncias que afastam o intuito de posse para mero consumo pessoal, mormente em virtude da quantidade e natureza das substâncias. Nada Mais.

Providências tomadas: OFICIO

Exames requisitados: IC

Solução: BO PARA FLAGRANTE

PAULO DANIEL FIRPO TORTEROLO
ESCR POL

GILSON RODOLFO A. MATOS JÚNIOR
DELEGADO DE POLÍCIA

85º D.P. JARDIM MIRNA

Endereço da delegacia : R JUVENAL H FERREIRA, 141 - JD MIRNA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5526-9955